

회계감사기준위원회
(의결 : 2018.12.12.)

회계감사실무지침 제정

회계감사실무지침 2018-1 「업무수행이사 이름 공 시 예외에 관한 회계감사 실무지침」

- 제정개요와 전문 -

한국공인회계사회

목 차

제정개요

	문단번호
I. 개요	1-3
II. 제정배경	4-5
III. 주요 제정내용	6
IV. 주요 제정이슈	7-12
V. 적용시기	13

**회계감사실무지침 2018-1. 업무수행이사 이름 공시
예외에 관한 회계감사실무지침 제정안 전문**

제 정 개 요

I. 개요

1. 한국공인회계사회 회계감사기준위원회(위원장: 정문기, 이하 ‘기준위원회’라 한다)는 2018년 12월 12일 회계감사실무지침 2018-1. ‘업무수행이사 이름 공시 예외에 관한 회계감사실무지침’(이하 ‘실무지침’)을 의결하였다.
2. 기준위원회 산하 감사기준실무특별위원회(이하 ‘특별위원회’라 한다)가 한국공인회계사회 연구1본부가 작성한 제정 기초안을 검토하였으며, 기준위원회는 동 기초안을 토대로 공개초안을 작성하고 공개초안에 대한 의견 청취 과정을 거쳐 이 실무지침을 제정하였다.
3. 이 제정개요는 실무지침의 제정배경, 실무지침의 구성 및 개요, 주요 제정이슈에 대해 설명한다.

II. 제정배경

4. 2017년 12월 20일 개정된 회계감사기준 감사기준서700에 따라 상장기업의 일반목적 전체재무제표에 대한 감사보고서에 업무수행이사 이름 기재가 요구되고 있다. 다만, 드문 상황으로서, 업무수행이사의 이름을 공시하는 것이 개인의 안전에 대한 유의적인 위협을 발생시킨다고 합리적으로 예상되는 경우에는 업무수행이사의 이름을 기재하지 않을 수 있다. (감사기준서 700 문단 45, A56-58 참조)
5. 기준위원회는 국제감사기준위원회가 신설한 업무수행이사 이름 공시 요구사항을 국제감사기준과의 정합성 제고 및 국가적 회계개혁 노력에 부응하기 위하여 국제감사기준을 원문대로 도입함과 동시에 이 요구사항과 관련하여 제기된 감사인들의 우려를 중요하게 고려하여 의견변형 등 감사인이 실질적으로 위협을 느끼는 경우를 공시 예외 사항에 포함하고 구체적인 사례를 명확하게 제시하는 실무지침을 제정하기로 하였다.

Ⅲ. 실무지침 구성 및 개요

6. 회계감사실무지침 2018-1. 업무수행이사 이름 공시 예외에 관한 회계감사실무지침은 구성과 내용은 다음과 같다.

구 분	주 요 내 용
명칭	회계감사실무지침 2018-1 업무수행이사 이름 공시 예외에 관한 회계감사실무지침
목적	상장기업의 일반목적 전체재무제표에 대한 감사보고서에 업무수행이사 이름을 기재하지 않는 예외 상황에 대한 구체적인 지침 제공
적용시기	2018년 12월 15일 이후 종료하는 보고기간의 상장기업 일반목적 전체 재무제표에 대한 감사
개인의 안전에 대한 유의적 위험 발생이 합리적으로 예상되는 경우	• 다음의 경우 업무수행이사 이름 공시가 개인의 안전에 유의적 위험을 발생시킬 수 있다고 합리적으로 예상되는 경우로 봄 a. 감사의견이 변형되는 경우 b. 회사가 상장규정에서 요구하고 있는 재무비율과 재무성과 요건을 충족하지 못하여 상장폐지되거나 상장적격성 심사대상이 되는 경우 c. 기타 유의적 위험이 발생할 수 있다는 징후가 있는 경우 • 기타 유의적 위험이 발생할 수 있다고 합리적으로 예상할 수 있는 징후에 대한 예시 • 감사인의 법적 책임 또는 법규 및 전문가적 제재 위험은 개인의 안전에 대한 유의적 위험에 해당되지 않음
지배기구와의 논의	• 업무수행이사의 이름 공시 예외 요건이 감사의견 변형과 연관되어 있는 경우, 변형 문안 등에 대한 지배기구와의 커뮤니케이션을 할 때 함께 실시할 수 있음 • 업무수행이사 이름을 기재하지 않고자 하는 감사인의 의도를 구두로 전달하는 경우 그 사실과 관련 내용을 문서화함
문서화	• 감사보고서에 업무수행이사 이름을 기재하지 않는 경우, 그 이유와 지배기구와 논의한 내용을 문서화함 • 개인의 안전에 유의적 위험을 발생할 수 있다는 징후가 발생함에 따라 업무수행이사 이름을 공시하지 않는 경우, 그 유의적 위험의 발생 사실과 내용을 문서화함

IV. 주요 제정이슈

개인의 안전에 대한 유의적 위협의 발생이 합리적으로 예상되는 경우에 대한 범위

7. 기준위원회와 특별위원회는 위원회는 상장기업들의 상장 규정 중 상장 유지 조건이 상장기업에 대한 감사보고서 감사의견과 밀접한 관계가 있는 국내 회계감사 환경의 특수성을 중요하게 고려하였다.
8. 기준위원회는 상장기업에 대한 감사의견에 따라 주주 등을 포함한 회사 이해관계자에게 미치는 영향이 매우 복잡하고 중요하게 변동된다는 점과 변형되는 감사의견 정보는 감사보고서 공시와 동시에 이루어짐에 따라 회사 이해관계자들의 이해 관계 변화를 인지하고 대처하는 시점이 감사보고서 발행 이후라는 점 등을 고려할 때, 감사인이 특정 징후 발생 사실 여부만을 가지고 감사보고서 발행 전에 업무수행이사 이름 공시 예외 규정 적용 여부를 판단하기에는 명백한 한계점이 존재하는 의견에 주목하였다. 이에 기준위원회는 특별위원회의 검토의견을 바탕으로 상장기업에 대한 감사의견이 변형되는 경우와 상장기업의 재무제표에 근거하여 해당 기업의 상장 유지 여부가 결정되는 상황에서 감사보고서를 발행하는 경우에는 감사인 개인의 안전에 유의적 위협이 발생할 수 있다고 합리적으로 예상되는 경우로 보아 업무수행이사의 이름을 공시하지 않을 수 있도록 하였다. 기준위원회는 이러한 상황에서 업무수행이사 이름을 공시하지 않을 수 있도록 하여 개인의 안전에 대한 유의적 위협이 발생할 수 있는 환경으로부터 감사인을 보호하고, 감사인이 해당 회사 상황에 맞는 감사의견을 적절히 표명할 수 있는 감사환경을 제공함으로써 감사품질 제고에도 기여할 수 있다고 판단하였다.
9. 또한, 기준위원회와 특별위원회는 감사의견이나 기업의 상장 유지 요건 충족 여부와 별개로 감사인의 개인의 안전에 대한 유의적 위협이 발생할 수 있다는 점을 고려하여 기타 유의적 위협이 발생할 수 있다는 징후가 있는 경우를 업무수행이사 이름 공시 예외 상황에 추가하였다.

10. 기타 유의적 위협을 발생시킬 수 있다는 징후를 감사인이 식별하거나 인지한 경우, 그 징후가 신체적 피해를 초래할 수 있는 개인의 안전에 대한 유의적 위협이 발생할 수 있는지 여부를 감사인이 합리적으로 예상하기에는 현실적 제약이 있다고 특별위원회는 판단하였다. 즉, 감사인에게 협박이나 위협 행위를 한 자에 대한 신원 파악 등이 감사인 입장에서 용이하지 않다는 점과 감사인이 식별한 징후를 분석하여 유의적 위협 발생 가능성을 예측하기 어렵다는 현실적인 문제점을 고려하여 징후가 발생한 경우(예: 협박 등의 행위가 있는 경우)에는 업무수행이사 이름 공시하지 않을 수 있도록 하는 것이 필요하다는 특별위원회의 의견에 기준위원회 역시 동의하였다.

문서화

11. 감사보고서에 업무수행이사 이름을 기재하지 않는 경우, 그 이유와 지배기구와 논의한 내용은 문서화하여야 한다는 내용을 명시하였다.
12. 또한, 구체적 근거 없이 업무수행이사 이름 공시 예외 적용하는 경우를 방지하기 위하여 기타 개인의 안전에 유의적 위협이 발생할 수 있다는 징후가 발생하여 이름을 공시하지 않는 경우에는 그 근거에 대한 문서화가 필요함을 명시하였다. 이와 관련하여 구체적 근거에 대한 문서화 수준을 해석함에 있어 감사인에게 유의적 위협이 발생할 수 있다고 본 징후에 대한 관련 증빙을 모두 갖추도록 엄격하게 요구할 경우 그 문서화 요건을 충족하지 못함에 따라 업무수행이사 이름을 공시하여야 하는 경우가 발생할 수 있다는 우려의 의견이 제시되었다. 이에 기준위원회와 특별위원회는 문서화 요건에 대한 해석을 명확히 하기 위하여 관련 증빙(예: 녹취파일, CCTV 영상등)을 갖추 수 없는 경우에는 감사인이 식별하거나 인지한 유의적 위협 가능성에 대한 징후의 발생 사실과 그 내용 등에 대한 기록이 구체적 근거에 대한 문서화가 될 수 있음을 기재하였다.

V. 적용시기

13. 이 실무지침 은 2018 년 12 월 15 일 이후 종료하는 보고기간의 상장기업의 일반목적 전체 재무제표에 대한 감사부터 적용한다.

회계감사실무지침 2018-1.

업무수행이사 이름 공시 예외에 관한 회계감사실무지침

목적

1. 이 회계감사실무지침(이하 ‘실무지침’이라 한다)은 감사기준서 700 ‘재무제표에 대한 의견형성과 보고’ 문단 45에서 설명하고 있는 ‘업무수행이사의 이름을 공시하는 것이 개인의 안전에 대한 유의적 위협을 발생시킨다고 합리적으로 예상되는 경우’에 관한 구체적인 지침을 제공한다.

개인의 안전에 대한 유의적 위협이 발생시킨다고 합리적으로 예상되는 경우

2. 업무수행이사의 신원이 공개되는 경우, 해당 업무수행이사, 업무 팀원 또는 다른 밀접하게 관련된 인원에게 신체적 피해가 초래될 수 있는 개인의 안전에 대한 위협은 다양한 상황에서 발생할 수 있다. 따라서, 개인의 안전에 대한 위협이 발생할 가능성을 나타내는 정보나 경험 역시 그 상황에 따라 여러 가지 형태로 입수되거나 인지될 것이다.
3. 감사인이 업무수행이사의 이름을 공시할 경우 개인의 안전에 유의적 위협이 발생할 수 있다는 합리적인 예상을 하는 데에 개인에게 직접적인 신체적 위협을 가하는 행위나 이와 유사한 물리적 위협 행위가 발생해야만 하는 것은 아니다. 개인의 안전에 유의적 위협이 발생할 수 있다고 합리적으로 예상할 수 있는 징후에는 물리적인 신체적 위협 외에도 언어폭력이나 사이버 폭력 등이 포함될 수 있다.

4. 다음과 같은 경우에는 개인의 안전에 유의적 위협이 발생할 수 있다고 합리적으로 예상되는 경우로 본다.

- (1) 해당 감사보고서의 감사의견이 변형된 경우
- (2) 회사가 상장규정¹에 따라 재무비율이나 재무성과 요건을 충족하지 못하여 상장폐지되거나 상장적격성 실질 심사 대상이 되는 경우
- (3) 기타 개인의 안전에 대한 유의적 위협이 발생할 수 있다고 합리적으로 예상할 수 있는 징후가 있는 경우 (문단 5 및 문단 10 참조)

5. 감사인이 개인의 안전에 대한 유의적 위협이 발생할 수 있다고 합리적으로 예상할 수 있는 징후는 다양한 형태로 인지되거나 식별될 수 있을 것이다. 이러한 징후의 예는 다음과 같다.

- (1) 구두, 전화, 온라인 매체 등을 통하여 언어 폭력, 협박 또는 그에 준하는 위협을 주는 내용 등이 감사인에게 전달되거나 감사인이 이러한 사실을 인지하는 경우
- (2) 회사 또는 회사 이해관계자들이 감사인을 방문하여 정상적인 감사 절차를 방해할 수 있는 위협을 주는 말이나 행동을 하는 경우
- (3) 기타 개인의 안전에 유의적 위협이 발생할 수 있다고 예상되는 징후가 식별된 경우

6. 개인의 안전에 대한 유의적 위협에는 감사인의 법적 책임 또는 법규 및 전문가적 제재 위협은 포함되지 않는다. 따라서, 감사인이 종전에 발행한 감사보고서를 정정하여 재발행함으로써 통상적인 경우보다 전문가적 제재 위협이 높아질 것으로 예상된다는 이유로 해당 감사보고서에 업무수행이사 이름을 기재하지 않는 것은 적절하지 않을 것이다. 다만, 전문가적 제재 위

¹ 해당 회사의 상장 유형에 따라 유가증권상장규정, 코스닥시장상장규정을 참조

협 등이 업무수행이사 또는 다른 업무팀원 등에게 신체적 피해가 초래될 수 있는 개인의 안전에 대한 유의적 위협과 함께 발생하는 경우에는 문단 4에 따른다.

지배기구와의 논의

7. 개인의 안전에 대한 유의적 위협이 발생할 가능성이 있다고 감사인이 판단한 근거가 감사인의 감사 의견 변형과 연관되어 있는 경우에는 감사기준서 705 문단 30에 따라 변형 문안 등을 지배기구와 커뮤니케이션할 때 업무수행이사 이름을 기재하지 않는다는 내용을 포함하여 함께 할 수 있을 것이다.
8. 감사인 개인의 안전에 대한 유의적 위협의 발생가능성과 심각성과 관련하여 업무수행이사의 이름을 기재하지 않으려는 감사인의 의도에 대하여 지배기구와 논의를 함에 있어 반드시 대면 회의를 요구하는 것은 아니다. 따라서, 감사인의 의도를 서면이나 구두로 전달할 수 있을 것이며 구두로 전달하는 경우, 그 사실과 관련 내용을 문서화한다.

문서화

9. 감사보고서에 업무수행이사의 이름을 기재하지 않는 경우, 이름을 기재하지 않는 이유와 지배기구와 논의한 내용 및 그 사실을 문서화한다.
10. 개인의 안전에 유의적 위협이 발생할 수 있다고 예상할 수 있는 징후가 발생함에 따라 업무수행이사의 이름을 기재하지 않고자 하는 경우, 그 징후 등에 대하여 문서화할 필요가 있다. 그러나 유의적 위협이 다양한 형태로 발생함에 따라 그 징후에 대한 증빙을 문서화하는 것이 경우에 따라 용이하지 않을 수 있다. 예를 들면, 구두로 전달되는 언어 폭력을 녹취하

거나 물리적 위협 행위를 녹화하여 해당 위협 행위의 증빙을 문서화하는 것이 용이하지 않을 수 있다. 이러한 경우에는 그 위협 행위의 발생 사실과 그 내용, 일자 등을 기록하여 문서화할 수 있을 것이다.

적용시기

11. 이 실무지침은 2018년 12월 15일 이후 종료하는 보고기간의 상장기업의 일반목적 전체 재무제표에 대한 감사부터 적용한다.